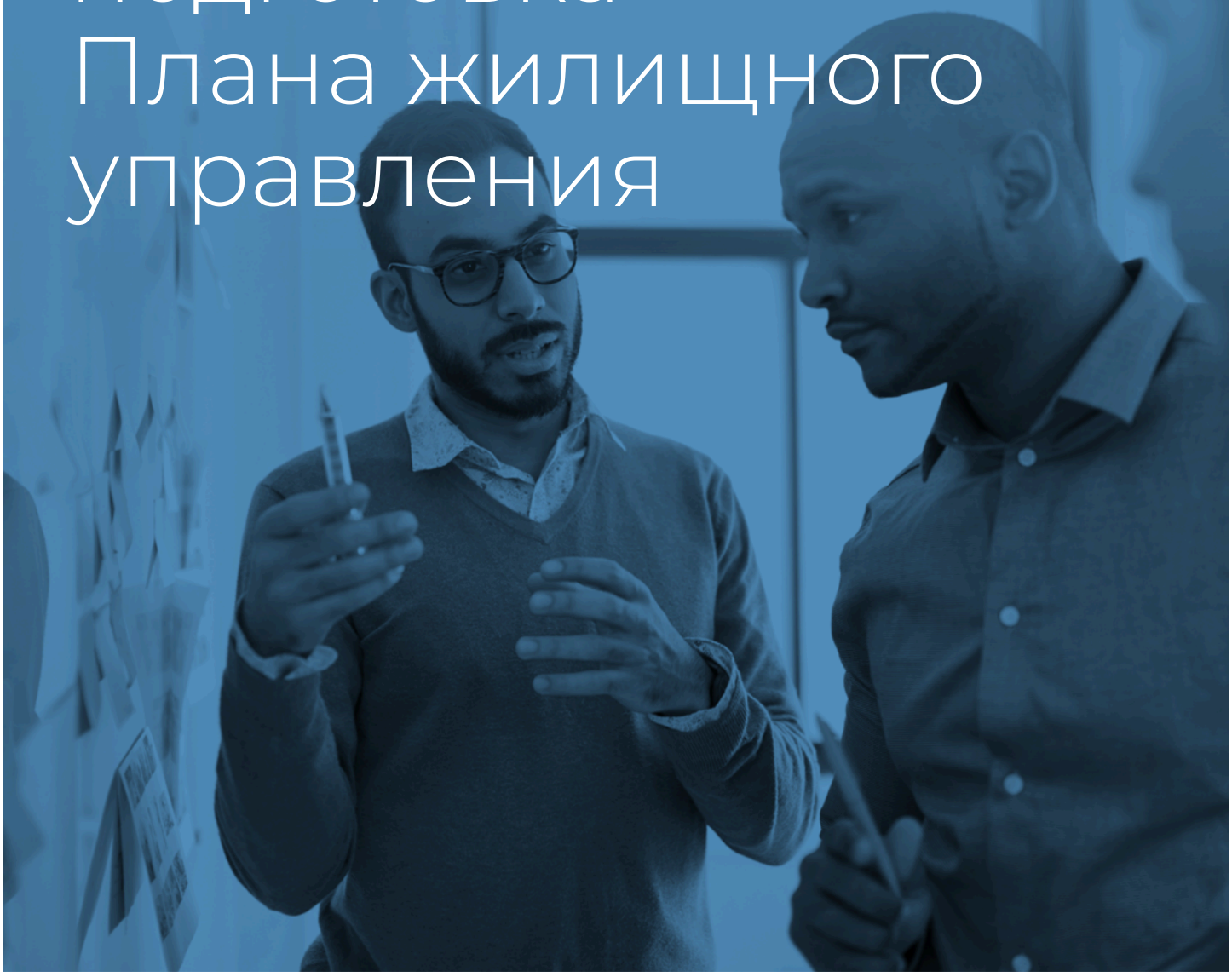
Руководство 5: Консультативные советы жильцов и подготовка Плана жилищного управления



Содержание

Консультативные советы жильцов и процесс подготовки Плана жилищного управления 3

Что такое Консультативный совет жильцов? 3

Процесс подготовки Плана и RAB 4

Поддержка Консультативного совета жильцов со стороны жилищного управления 5

Состав и формирование Консультативного совета жильцов 6

Срок полномочий в RAB 7

Зачем участвовать в RAB? 7

Публичные слушания и замечания к Планам 7

Вопросы к жилищному управлению 7

Примеры работы RAB на практике 8

Ресурсы 8

Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ носит исключительно информационный характер и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: iStockphoto

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ ЖИЛЬЦОВ И ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ПЛАНА ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Жилищные управления обязаны разрабатывать документ (План), в котором изложены их миссия и цели, а также то, как они намерены их достичь с помощью мероприятий, программ и изменений в своей политике. План состоит из двух частей: Годового плана и Пятилетнего плана. Эти документы служат для информирования HUD, семей, которых обслуживает жилищное управление, и общественности. Участие жильцов в подготовке Плана крайне важно, поскольку в нём определяются правила, политика и программы жилищного управления.

План включает изменения или обновления политики жилищного управления, например:

- Порядок заселения жильцов
- Порядок определения и взимания арендной платы
- Порядок рассмотрения жалоб и выселения
- Программы и услуги для жильцов, например по приобретению жилья в собственность, общественным работам и самообеспечению
- Безопасность и профилактика преступности
- Бюджеты на техническое обслуживание, ремонт, охрану и другие программы

В документах описываются новые направления деятельности жилищного управления, например:

- Проекты строительства и реконструкции
- Изменения в жилищных субсидиях и программах (включая перевод государственного жилья в программу RAD)
- Модернизация
- Выделение жилья для определённых групп населения, например для пожилых людей

Что такое Консультативный совет жильцов?

Консультативный совет жильцов (RAB) — это группа жильцов, участвующая в подготовке Плана. HUD требует, чтобы жилищное управление в рамках подготовки Плана создало один или несколько Консультативных советов жильцов. Жилищное управление обязано рассматривать рекомендации RAB и вносить в проекты или в План изменения, которые сочтёт уместными. RAB должен иметь возможность участвовать на всех этапах подготовки Плана, в том числе если в окончательный План вносятся поправки или изменения.

В RAB входят жильцы государственного жилья, в том числе лидеры жильцов из разных жилых объектов. Если более 20 % домохозяйств, обслуживаемых жилищным управлением, получают жилищные ваучеры по программе «Раздел 8», жилищное управление должно постараться привлечь к участию в RAB и владельцев ваучеров.

Процесс подготовки Плана и RAB

Жилищному управлению и RAB следует составить разумный график, включая расписание встреч, чтобы способствовать участию. Многие жилищные управления обязаны ежегодно публиковать Годовой план. Однако жилищные управления, у которых в общей сложности 550 или меньше квартир государственного жилья и/или жилищных ваучеров, могут быть освобождены от этого требования. Подробнее об этих категориях и шаблонах планов см. на **сайте HUD**.

Жилищное управление должно готовить План поэтапно. Участие жильцов, прежде всего через Консультативный совет жильцов, — ключевая часть этого процесса. Консультативный совет жильцов обеспечивает, чтобы арендаторы могли участвовать в подготовке Планов и их голос действительно учитывался.

Рекомендации HUD предусматривают 6-месячный процесс подготовки Плана. Консультативные советы жильцов (далее мы будем писать «RAB», хотя их может быть несколько) следует набирать и назначать в самом начале процесса, чтобы обеспечить эффективное участие жильцов.

Например, если финансовый год жилищного управления начинается 1 января, жилищное управление начнёт собирать исходные материалы в мае, публичные слушания пройдут в начале октября, а План будет представлен в середине октября и одобрен до начала нового финансового года. Обратите внимание: PHA обязано сделать проект плана и документов доступными для общественности не менее чем за 45 дней до слушаний и опубликовать объявление о слушаниях.

Жилищное управление должно рассматривать рекомендации RAB, но не обязано с ними соглашаться. Направляя План в HUD, оно должно указать, какие предложения внёс RAB (если они были). Жилищное управление также должно описать, как оно анализировало рекомендации и какие решения по ним приняло. Если жилищное управление не согласилось с рекомендацией RAB, оно должно объяснить почему.



Федеральные правила о государственном жилье: *Нормы о государственном жилье содержатся в Своде федеральных нормативных актов (CFR).*

Большинство правил об участии жильцов находятся в Разделе 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья».

Ссылка вида «24 CFR 964» означает ссылку на CFR. Юридические требования к RAB в основном содержатся в ***24 CFR 903.13*** *«Что такое Консультативный совет жильцов и какова его роль в подготовке Годового плана?». Перейдите по ссылке, чтобы подробно ознакомиться с правилами.*

Срок до представления Плана	Этап	Задачи PHA, связанные с RAB
6 месяцев	Подготовка к разработке Плана	· Собрать информацию для разработки Плана · Сформировать **Консультативный совет жильцов** и начать встречи
4,5 месяца	Разработка и составление проекта Плана	· Провести консультации с RAB и местными органами власти о потребностях и ресурсах общины и о политике PHA
3,5 месяца	Объявление о публичных слушаниях	· Запланировать публичное собрание, объявив о нём не менее чем за 45 дней, чтобы получить замечания общественности · Обеспечить доступность проекта документов для общественности не менее чем за 45 дней до публичных слушаний
2 месяца	Доработка проекта	· При необходимости продолжить работу над проектом и консультации
30 дней	Публичные слушания	· Получить письменные рекомендации RAB · При необходимости доработать План
Срок представления Плана в HUD (за 75 дней до начала финансового года PHA)		
После представления		
Через 75 дней после представления	Одобрение или отклонение HUD	· **Отклонение по существу:** для доработки Плана необходимо в том же порядке повторно провести консультации с RAB и общественностью. · **Одобрение:** План и все приложения должны быть доступны для ознакомления в главном офисе PHA и переданы RAB.

Поддержка Консультативного совета жильцов со стороны жилищного управления

Жилищное управление обязано предоставить RAB достаточно времени, информации и ресурсов для полноценного выполнения его функций, в том числе:

- Достаточно времени для рассмотрения Плана и подготовки рекомендаций.
- Заблаговременное уведомление о встречах (не менее чем за 48 часов).
- Достаточную информацию о программах и политике жилищного управления, включённых в План. Это может включать сбор и обобщение данных и материалов или предоставление RAB предварительных рекомендаций.
- Все имеющиеся документы, которые помогут подготовить рекомендации.
- Ресурсы для выполнения обязанностей, включая общение с другими жильцами и проведение встреч с ними. Эти ресурсы могут включать:
  - Помещение для встреч
  - Печать материалов
  - Канцелярские товары — бумагу, ручки и т. п.
  - Телефон
  - Компьютер

» Интернет

После завершения процесса жилищному управлению следует и дальше поддерживать вовлечённость RAB. Жилищное управление обязано сделать окончательный План и все приложения доступными для общественности. Оно также может распространить уведомление HUD об одобрении Плана.

Состав и формирование Консультативного совета жильцов

Официально признанные советы жильцов и общеюрисдикционные советы жильцов имеют право выбирать членов RAB. Порядок выбора членов зависит от того, есть ли совет (советы) жильцов, соблюдающий правила HUD об участии жильцов. Советы, отвечающие этим требованиям, называются «надлежащим образом избранными» советами жильцов. Если:

- **Есть надлежащим образом избранный общеюрисдикционный совет жильцов**, жилищное управление обязано назначить эту группу или её представителей Консультативным советом жильцов.
- **Нет надлежащим образом избранного общеюрисдикционного совета**, но есть один или несколько надлежащим образом избранных советов жильцов, назначаются эти советы или их представители. Жилищное управление может предложить советам жильцов выбрать определённое число представителей в RAB, а оставшиеся места заполнить жильцами объектов, где нет советов, отвечающих требованиям.
- **Нет надлежащим образом избранных советов жильцов**, жилищное управление обязано назначить членов, которые отражают и представляют разнообразие всех жильцов.

Если жилищному управлению приходится самостоятельно набирать и отбирать членов RAB, оно должно заранее сообщить о своих планах, чтобы жильцы могли вызваться участвовать в RAB или создать советы жильцов, которые смогут выдвинуть членов в RAB.

RAB должен быть таким же разнообразным, как и жильцы субсидируемого жилья, — по возрасту, расе, жилым объектам, географии и т. д.

Если RAB формируется общеюрисдикционным советом жильцов, жилищному управлению может потребоваться создать ещё один RAB для представления жильцов с ваучерами (жилищными ваучерами по программе «Раздел 8»). Жилищное управление может также создавать RAB для других групп заинтересованных жильцов (например, по географическому принципу). Если общеюрисдикционного совета нет, жилищное управление может включить всех жильцов в один RAB.

Участвовать в RAB могут только жильцы государственного жилья и участники программы «Раздел 8» с ваучерами. Жилищное управление не обязано включать жильцов объектов по программе «Раздел 8» с привязкой к объекту, хотя эти жильцы могут участвовать в публичном собрании.

Независимо от того, участвуют ли жильцы в RAB, порядок подготовки Плана всё равно требует от жилищного управления проводить информационную работу, и все жильцы могут участвовать в публичном собрании.

Подробнее о советах жильцов см. Руководство 1 «Создание советов жильцов и руководство ими».

Срок полномочий в RAB

Каждое жилищное управление может само определять правила о сроках полномочий в RAB. При этом следует учитывать число RAB, интерес жильцов к добровольному участию, согласование сроков с процессом подготовки Плана и то, как добиться максимального участия жильцов. Когда функции RAB выполняет общеюрисдикционный совет жильцов, жильцы обычно участвуют в его работе несколько лет, а RAB собирается почти круглый год. Нередко RAB бывает и более временной группой, которая собирается на одну-две встречи, чтобы обсудить работу жилищного управления, и больше не встречается.

Зачем участвовать в RAB?

Как жилец вы лучше всех знаете сильные стороны и нужды своей общины. Участие в RAB — отличный способ поделиться своим опытом и высказать мнение о решениях, которые касаются вашего жилья и общины. Информация, которой вы поделитесь, поможет жилищному управлению определить приоритеты в улучшениях и услугах для жильцов.

Публичные слушания и замечания к Планам

Жилищное управление обязано проводить публичные собрания, чтобы получить замечания общественности по предлагаемым мерам. Прийти может любой человек, а не только члены RAB! Жилищное управление должно работать с RAB и рассматривать все замечания, полученные на публичных слушаниях. Оно обязано объявить о слушаниях не менее чем за 45 дней и сообщить жильцам, где можно получить соответствующие документы. Жилищное управление должно проводить информационную работу для привлечения общественности.

Любые существенные поправки или изменения Плана также требуют учёта мнения RAB и проведения публичных слушаний.

Вопросы к жилищному управлению

Если вы думаете об участии в RAB, можно задать жилищному управлению следующие вопросы:

- Сколько времени требует работа в RAB?
- Каков срок полномочий?
- Когда и где обычно проходят встречи?
- Какие решения были изменены в прошлом благодаря участию RAB?
- Какова будет моя роль?
- Как будут приниматься решения?

Примеры работы RAB на практике

Округ Лос-Анджелес, Калифорния: функции жилищного управления округа выполняет Управление общественного развития округа Лос-Анджелес (LACDA). Общеюрисдикционного совета жильцов в LACDA нет, но есть несколько активных советов жильцов на отдельных объектах.

В ходе подготовки Плана LACDA согласовывает работу с активными советами жильцов, чтобы у них было время выбрать представителей в RAB. Затем LACDA выявляет других активных жильцов в зданиях, где нет советов жильцов. В отборе помогают координаторы услуг программы ROSS, поскольку они знают многих жильцов.

Встречи RAB проходят на самом крупном объекте LACDA, членам RAB предоставляется транспорт. О публичных слушаниях заранее объявляют на всех объектах LACDA, и жильцам других объектов также предоставляют транспорт.

В LACDA понимают, что большинство участников — пожилые люди, а молодые семьи представлены недостаточно. LACDA старается привлекать в RAB более молодых членов, а при рассмотрении предложений RAB учитывает, насколько он представителен.

Фолл-Ривер, Массачусетс: у Жилищного управления Фолл-Ривера есть общеюрисдикционный совет жильцов — Объединённый совет арендаторов (JTC). JTC обучает своих представителей процессу подготовки Плана, чтобы они могли вносить полноценный вклад. Поскольку JTC — общеюрисдикционный совет жильцов, его представители автоматически входят в RAB.

RAB Фолл-Ривера давно и активно вовлекает жильцов и влияет на содержание Плана. Одно из изменений, которых RAB добился в Плане, — новый порядок рассмотрения жалоб, введённый несколько лет назад.

Ресурсы

Свод федеральных нормативных актов США о годовых и пятилетних планах управлений государственного жилья и Консультативных советах жильцов: Раздел 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 903 «Планы управлений государственного жилья»: **https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-part903.pdf**

Сайт HUD. Консультативный совет жильцов — планы управлений государственного жилья (PHA). На сайте есть шаблоны и определения для разных типов PHA (стандартные, проблемные, малые, высокоэффективные и работающие только по программе «Раздел 8»): **https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/about/rab**

National Housing Law Project. Информационный листок о государственном жилье № 2: Консультативный совет жильцов: **https://nhlp.org/files/08A%20FS-02%20v5%20030804%20rab.PDF**